做調整，所以才暫緩。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

你說他們很早就訂定這些自治條例，表示說……

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

他們這些自治條例是之前針對都會區原住民所訂定。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

這些自治條例目前還是有效，我有去查，有些部分還是有定期修正，什麼時候修正他們都有列出。所以這些自治條例現在還在使用當中，表示還有它的作用，不會因為很早以前訂定，現在已經不符合實際情形就無效，他們也是滾動式的一直在修正，而且我也有看第 3 屆第 5 次定期會，谷暮‧哈就前議員的質詢影片，市長也說非常認同自治條例的制定。既然我們已經制定了，不需要再去等中央，可以先拿出來讓大家討論，先施行看看，若中央 2、3 年後因為意見太多，法案還躺在立法院出不來，我們還要一直等嗎？可以嗎，主委？我們是不是先……

黃市長偉哲：

施余議員，我想可不可以這樣；一般而言，在立法過程中有一個籌備程序，包括草案或我們的作法與想法，我們對原住民朋友的生活發展及權益保障，應該關注到哪幾個項目，可以找一些原住民的團體及民意代表，像您及穎艾達利議員，大家一起來討論，之後再辦理公聽會，找更多原住民朋友擴大參與；經過公聽會後，有一個大致方向，我們再開始草擬草案，提交到議會，這樣好不好？

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

可以。

黃市長偉哲：

但需要一個啓動，所以我們思考一下要在什麼時候、用什麼方式、與什麼人一起啓動，好不好？

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

好，謝謝市長，謝謝主委。主委也很辛苦，我們就照這樣去執行。

原住民族事務委員會白主任委員惠蘭：

謝謝。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

最後一個議題，我們討論反歧視法。反歧視法也正在立法院推動當中。《消除一切形式種族歧視國際公約》係聯合國於 1965 年通過，1969 年正式生效的國際核心人權公約之一，聯合國大會總共通過 9 部核心人權公約，核心人權公約與其他國際人權文書不同之處，在於每一部公約都各自建立了由獨立專家所組成的委員會，即「條約機構」，負責監督各個締約國的落實情況。9 部核心人權公約，目前臺灣已經通過施行法的公約包含：《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》、《消除對婦女一切形式歧視公約》、《兒童權利公約》及《身心障礙者權利公約》，這是我們臺灣已經施行的部分。尚未通過施行法國內法化之公約包含：《消除一切形式種族歧視國際公約、《保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約》、《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》、《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》。

我們臺灣將於 2024 年 4 月 26 日針對《消除一切形式種族歧視國際公約》所載的權利情況進行國際審查，審查內容基於種族、民族性、性別、性取向、性別認同、宗教、政治主張、國籍或社會出身、身心障礙、年齡的直接或間接歧視，以及對擁有多重身分的個人或群體的交織性歧視進行審查，然臺灣種族歧視之案件還是層出不窮，分述如下：最近發生的第一件是湯英伸事件，於工作中被雇主欺壓、歧視等憤而殺害雇主，最後被法院求處死刑；2020 年金鐘獎頒獎人於宣布「類型音樂節目獎」入圍名單時，對著入圍的原住民節「原聲探索」製作團隊，連續發出 5 次「吼吼吼」的聲音，引發歧視爭議；2022 年臺中某國中生因被罵「死原住民」動手打同學後，害怕遭記過選擇輕生；今年 4 月臺中一中園遊會以化學「烯環鈉」的諧音當作園遊會宣傳文宣；5 月臺灣大學「火冒 4.05 丈」布條影射原住民升學優待制度；10 月抖音網紅於影片稱原住民只會喝酒、不會賺錢、整天喝酒給女人養、不負責任等以偏概全的歧視言論。

上揭事件造成族人朋友廣泛抗議及憤怒不解，這樣的歧視及負面標籤，不只發生在原住民族身上，包含新住民、移工、客家人等。如何消除相關歧視，勢必要透過立法來處理。反歧視的法制化有其必要，但現在還在立院等待朝野凝聚共識中，社會上族群歧視事件層出不窮，總是引起社會嘩然，倡議族群平等的聲音日益高漲，從 2016 年開始推動反歧視法的立法，至今朝野仍無法達到共識，法制化期程遙遙無期，曠日持久的立法時程，將使下一個受歧視者繼續受傷害。無論法律如何制定，都希望能夠杜絕歧視事件再起，早日完善立法是族人引頸期盼的結果。

立委伍麗華也表示，若要從教育端出發，加強多元文化教育，更不應該淪為口號。教育單位後續如何處理歧視事件，也應該受到重視、檢視。從 108 年、109 年接連修正原住民族教育法，擴大原住民族教育對象，完備行政支持系統、促進原住民參與、強化師資培育、深化民族教育為修正重點；教育對象從原住民學生擴大到師生，進而教育全體國民。從《原住民族教育法》修正至今，針對反歧視的部分，教育局有什麼具體成果嗎？

教育局鄭局長新輝：

向議員報告，臺灣未來是一個多族群融合的國家，原住民族過去也被視為少數族群，臺灣應該發展的是更宏觀的視野，稱之為多元文化。多元文化在族群平等中，要學習的是相互尊重，不刻意標籤你是哪裡人，大家就是人類，我們持續朝著這個目標在努力，包含特教的部分，我們也講求融合，特教生不是特殊的，他們就是校內的學生；原住民也是一樣，都是學生，都應該被尊重。我想這樣的觀念是需要持續去落實，這部分我們有二個努力面向；原住民學生的部分，我們要培養其對族語及自身文化的尊榮感；非原住民學生的部分，則需要救育他們去欣賞、尊重原民文化。只有互相尊重，才是所謂自由平等的社會，我想這部分的教育是要持續的，而學校老師也扮演著很重要的角色。另外向議員報告，教育工作不僅是學校教育，包含社會教育的部分，都需要大家一起努力。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

局長，今年教育部在 5 月時有訂定「原住民族教育議題融入課程教學的精進與實踐計畫」，裡面有提到「透過研發補充教材作為教科書編寫參考」、「師資培育及增能」、「納入高級中等以下學習階段相關課程」及「透過社教機構加強推廣」等四大實施策略，要將其推廣至各學校，請問教育局是否有提供教師的相關培訓課程？有沒有將教材提供到各校師生手上？

教育局鄭局長新輝：

向議員報告，這是今年 5 月才訂定的實踐計畫，目前教育部分別責成包括國教院、中央輔導團來研發整個課程及教材，師資部分也朝著培育原住民專班的師資辦理，這些當然都是中央的權責……

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

所以還沒有開始實施？

教育局鄭局長新輝：

還沒有，他們還在計畫的準備階段，後續向下推廣時，我們會配合教育部落實執行工作。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

好，謝謝局長。臺南市政府在 109 年訂定《臺南市政府原住民族教育審議會設置要點》，我想了解這個審議會還有在運作嗎？

教育局鄭局長新輝：

向議員報告，我們從 109 年的年底通過此要點，110 年正式成立，過程中逐年召開會議，只有在疫情期間，因無法聚集開會而有暫停，今年在 10 月份召開第 2 屆第 1 次的審議會，持續運作當中。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

我在教育局的網站上找不到相關資料。

教育局鄭局長新輝：

那是會議紀錄的內容，如果議員需要的話，我們可以提供。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

好，再提供給我。

教育局鄭局長新輝：

是。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

設置要點第 3 點第 1 項第 3 款規定，審議會的委員要有 3 位原住民族學生家長或族語老師代表，這有落實嗎？

教育局鄭局長新輝：

向議員報告，審議委員有 3 位原住民老師；另外 3 位是原民家長或族語老師，目前我們這 3 位是族語老師。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

名單再提供給我。

教育局鄭局長新輝：

沒問題。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

臺南市政府在 104 年訂定《臺南市就業歧視評議委員會設置要點》，我想了解這個委員會還有在執行嗎？由哪個局處負責？

勞工局王局長鑫基：

當有爭議案件時，我們一直有在執行。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

有在執行？

勞工局王局長鑫基：

對。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

該要點第 3 點第 1 項第 5 款規定，委員要有原住民代表 1 人，有嗎？

勞工局王局長鑫基：

對。

施余興望 Tjakumay Tagaw 議員：

一樣請將相關會議紀錄及委員會名單提供給本席參考，今天的質詢就到此，謝謝黃市長、各局處首長、議會同仁及……

主席：(郭議員鴻儀)

謝謝施余興望議員，現在休息到 11 時 30 分再繼續開會。

主席：(郭議員鴻儀)

繼續進行市政總質詢，現在請林燕祝議員質詢，時間 50 分鐘，林議員請。

林議員燕祝：

謝謝主席，非常感謝主席。市長、方秘書長、各局處首長、媒體好朋友及臺南市鄉親長輩們大家好。身為民意代表，我站在監督的角色，今天是要針對機關的行政怠惰、便宜行事質詢，不是針對某個人或誰在報復，我必須先說明。

黃市長偉哲：

是。

林議員燕祝：

市長，平常你也很忙碌，不知道市長如何紓壓？

黃市長偉哲：

看電視。

林議員燕祝：

你看電視紓壓，現場官員們如何紓壓？姜局長，你如何紓壓？

民政局姜局長淋煌：

其實也沒有壓力的問題。

林議員燕祝：

所以你沒壓力，不用紓壓就對了。

民政局姜局長淋煌：

自己內心要去克服。

林議員燕祝：

所以你不用紓壓就對了，旁邊的衛生局局長，你怎麼紓壓？

衛生局蘇局長世斌：

睡覺、看電視。

林議員燕祝：

好，謝謝。大家紓壓都是看電視，市長，我想了解養生會館在做什麼？

黃市長偉哲：

有的是抓頭、有的是抓腳、有的是抓全身。

林議員燕祝：

市長，是不是有經絡調理？有沒有？

黃市長偉哲：

經絡調理必須要有執照吧。

林議員燕祝：

好，市長請坐。姜局長，養生會館是做什麼的？

民政局姜局長淋煌：

養生的。

林議員燕祝：

養什麼生？怎麼養？

民政局姜局長淋煌：

像市長說的，抓腳或按摩。

林議員燕祝：

所以養生會館是在做按摩的？是嗎？

民政局姜局長淋煌：

應該差不多是做這項。

林議員燕祝：

好，請坐。我再來問一下，消防局局長，養生會館真的養生嗎？

消防局李局長明峯：

我不知道，我不曾去過。

林議員燕祝：

你不曾去過，好。

消防局李局長明峯：

我不曾去過，我不敢去。

林議員燕祝：

好，你請坐。都發局局長，養生會館真的養生嗎？

都市發展局徐局長中強：

報告林議員，我也沒去過，我不知道。

林議員燕祝：

你們這些人都很憨厚，沒有去過。我想問一下市長，養生會館到底是養生還是傷身？

黃市長偉哲：

做了傷身的事情就會傷身。

林議員燕祝：

市長你真的好厲害，做了傷身的事情就會傷身。我們繼續看一下，養生會館的存在你知道嗎？警察局色情抓不完。市長，這些報導都是今年 8 月的，這則是 9 月 1 日的新聞，這則是 10 月 17 日的，再來是 10 月 24 日的新聞，這也很恐怖，都在我們永康區。市長，為什麼我今天會講這個議題，我來說明一下。我們永康區的婦女朋友打電話給我，

問我養生會館到底在做什麼？被這麼一問我也懵了，她說她先生下班後都泡在養生會館，泡到沒錢了還跟人家借。這位婦女朋友問我，臺南市的養生會館怎麼那麼多？於是我開始去了解，市長你先請坐，警察局局長。

警察局廖局長宗山：

議員好。

林議員燕祝：

局長，剛才播放的這些資料，我要先感謝警方，真的很用心在抓色情的養生會館，昨天是不是也有抓1件？

警察局廖局長宗山：

今天，第一分局抓1件。

林議員燕祝：

今天還是昨天？

警察局廖局長宗山：

昨天的新聞，前天抓的。

林議員燕祝：

前天抓的？

警察局廖局長宗山：

是，第一分局抓的。

林議員燕祝：

抓幾個人？

警察局廖局長宗山：

13個的樣子。

林議員燕祝：

13個人，局長，謝謝你，感謝警察局，局長請坐。都發局局長，依《都市計畫法臺南市實施細則》規定，住宅區內不得有性交易場所對不對？

都市發展局徐局長中強：

是，沒錯。

林議員燕祝：

依第14條第2項第11款規定，如果有養生會館、美容、美體等行業場所，就只能設在地下室一層、地面上第一層及第二層樓，對不對？

都市發展局徐局長中強：

對，這是施行細則的規定。

林議員燕祝：

好，局長請坐。衛生局局長，你看一下經濟部及衛生福利部的相關規定，你們衛生局受衛生福利部管轄，你看不管是按摩、瘦身還是美容美體都有明確的規定存在，對不對？

衛生局蘇局長世斌：

是的。

林議員燕祝：

既然有明確規定存在，衛生福利部也都有公告，所謂做整脊推拿的是什麼？市長剛才說的腳底按摩是什麼？都是指傳統技術，叫作按摩。我所說的養生會館與按摩不同，局長，請你回答，按摩與養生會館的不同之處是什麼？

衛生局蘇局長世斌：

養生會館我是不懂，也沒有去按摩過，我們在醫療上正統的說法是復健，按摩就是復健的延伸。

林議員燕祝：

對，那個叫按摩。

衛生局蘇局長世斌：

對，復健的延伸。

林議員燕祝：

對，這個都可以設置在住宅區。局長，我相信你也不太了解，請坐。市長，請你稍微看一下「瘦身按摩，越磨越黑；養生會館，暗藏春色。到底是神的操作？還是鑽漏洞!」為什麼 110 年 8 月開始，在稽查養生會館時，把營業中的，裡面是有房間的喔，把它改為按摩業，改的人是經發局。局長，你的局處出了問題，到底是神操作，還是鑽漏洞？市長，這你一定要處理，我從電動玩具罵到養生會館，還有，在稽查當時，對於未營業的，又是如何把它改為按摩業？很好笑，改按摩業不是要業者自己去申請更改嗎？怎麼是你當場稽查時，沒有在營業的卻也將它改為按摩業。畫面上這些同樣都是養生會館，有稽查當時未營業的，也有歇業的，說實在的，我們的局處真的出了問題。你注意看，歇業中的，經發局也把它改為按摩業，還有稽查當時未營業的，也都把它改為按摩業，請把這部分資料都播放完，讓市長看一下。市長，我從 108 年的資料開始調資料，若違反《都市計畫法》都發局可以裁處，現在養生會館被抓到，是以妨害風化罪移送，但這些養生會館都不違反《都市計畫法》，你知道為什麼嗎？因為已經改為按摩業。

黃市長偉哲：

您說改為按摩業。

林議員燕祝：

改為按摩業，就沒有違反《都市計畫法》。你看 108 年有這麼多件，都是都發局裁罰的，再來 109 年的也是。經發局在 110 年將其改為按摩業後只有 5 件，因為 8 月才改，所以有 5 件；111 年僅 3 件，今年度只有 1 件。市長，都發局沒辦法認定它是養生會館，為什麼？

黃市長偉哲：

我懂了，請給我 10 秒鐘就好。當警察局依《社會秩序維護法》查緝色情後，如果它不被歸納為按摩業，都發局就能加以開罰……

林議員燕祝：

6 萬元。

黃市長偉哲：

如果它被歸納為按摩業，都發局這邊就不能開罰了。

林議員燕祝：

對。都發局也有開罰 2 筆 12 萬元的，你看一下。所以我認為這樣的問題非常嚴重，

我們市庫也少了收入，就像我剛才說的，到底誰鑽了漏洞？經發局很扯，局長到底有沒有辦法把經發局做好？局長，檢調現在不是在搜索嗎？你的人員不是被帶走嗎？我覺得經發局真的有夠爛。市長，我想請問肉品市場的問題，針對肉品市場你換了幾任總經理？

黃市長偉哲：

沒有，就這個。

林議員燕祝：

沒有，在你任內換了 3 任總經理了。

黃市長偉哲：

對，不是，我請了 1 個，後來那位離開由副總經理代理，代理期滿後，我們再找 1 個。

林議員燕祝：

你現在換的這位總經理，真的可以處理裡面的弊案嗎？我大概跟你說明一下我所接到的檢舉信函，看到這封檢舉信函後，只能說肉品市場真的從根爛到底。我替這些豬農感到不捨，你知道為什麼嗎？這群年邁的豬農，靠著養豬糊口，因為臺南市肉品市場充滿黑幕及黑手，他們的權利長期被渺視；他們飼養的健康豬隻，常常會有不明原因遭到註記為「事故豬」，被現場的拍賣手……

黃市長偉哲：

壓低價格。

林議員燕祝：

沒有錯，市長，我沒有時間跟你講那麼多，我認為你要查。

黃市長偉哲：

會後我們會去了解。

林議員燕祝：

所以肉品市場內神通外鬼，操作豬價，賤價傷農。就是整個肉品市場內一堆鬼，重申……

黃市長偉哲：

上次也有議員質詢講到，裡面有人在上班時間賭博。

林議員燕祝：

那是我質詢的。

黃市長偉哲：

對。

林議員燕祝：

所以肉品市場被我講了那麼久，真的有改嗎？藥石罔效。我去查了很多資料，我想看肉品市場裡到底還有什麼。市長，當我去看網站時，網站一直都在維修中，就是這樣才有辦法讓承銷商和拍賣手上下其手，因為我們沒辦法查到正確資料。剛才豬農的陳情信中也說了，他們根本沒辦法，怎麼陳情都沒有用，所以才向議員陳情。我找了所有相關網站，其中《宜蘭縣毛豬供銷及拍賣制度實施要點》有規定，承銷人在毛豬拍賣的過程中，不得喧嘩鼓舞承銷人、拍賣人員壓低價格，違反者由仲裁委員會研商處分事宜。我們的拍賣作業並沒有訂定這類實施作業要點，是不是應該制定，不是放著不管。市長，

當議員就是要站在監督的角色，我接受民眾陳情後去進行了解，畫面上的小老鼠(@)代表淘汰母豬，米字號(＊)代表事故豬。那隻豬明明沒有怎麼樣，為什麼會變事故豬？被檢舉的這位蔡姓承銷商，他想要的豬隻，現場操作人員就直接將其標示為事故豬，用低價……

黃市長偉哲：

因為可以用低價買到。

林議員燕祝：

對，你看他的牌號是 993，另外一個牌是外銷的為 995，他所買的豬隻價格，147 公斤多的豬隻才 91.4 元，120 公斤的豬隻 64 元。我覺得這些豬農真的很可憐，我們再看下一張簡報。

黃市長偉哲：

995……

林議員燕祝：

995 是外銷牌。我要說的是，將豬隻標示為事故豬，是否該有專業人士在現場認定？

黃市長偉哲：

至少要由獸醫來判定。

林議員燕祝：

對，我昨天問總經理，他說獸醫要在旁邊，那為什麼我們的獸醫是去趕豬，由拍賣手認定？拍賣手最起碼也要從 1 元、2 元開始砍，但他一下就砍 5 元，1 斤 5 元，你不覺得這真的很過分嗎？豬農們說，飼料漲價都讓他們血本無歸了，100 至 130 公斤的豬隻都稱之為優良品種，結果卻是這樣的價格，還不只是如此而已，豬農他們傳簡訊告訴我，蔡姓承銷商要利用關係，為現場操盤手在年底升遷。這陣子也有別的司機去反映事故豬愈來愈多，也曾打電話到善化肉品市場詢問，結果也得不到正面回答，我認為這是很嚴重的事。再看更嚴重的，市長你看畫面，在這裡做……

黃市長偉哲：

場外交易？

林議員燕祝：

蔡姓承銷商有一位殺豬人員，該名人員都在那裡的冰庫做醃製作業，你不覺得這很離譜嗎？請衛生局局長來備詢臺。就醃製的部分，他已經違反《食品安全衛生管理法》的規定，市長，我拿他的東西給你看，不知道的人還以為是肉品市場自己做的，長期以來都用我們的水電……

黃市長偉哲：

都是用肉品市場的水電。

林議員燕祝：

對，我們沒有向他收半毛錢，肉品市場是這樣管理的嗎？你也是董事長。局長，請問它這是標示什麼？市長也可以來看一下，我認為這非常嚴重，已經明顯違反《食品安全衛生管理法》，完全沒有品牌，在肉品市場裡醃製、製作的，我讓你看一下，這個有標示嗎？沒有。局長，這已經明顯違反《食品安全衛生管理法》第 22 條及第 8 條規定，你們到底有沒有裁罰？當時衛生局到現場有看到，就這樣放他過關嗎？我認為這部分局長要查。你們有質疑他，但沒有繼續查，剛才你也看到了，這些東西明顯已經違法，你們

是不是都沒有查？

衛生局蘇局長世斌：

我們會去查，這如果違反《食品安全衛生管理法》……

林議員燕祝：

我是說之前你們去看過之後，是不是都沒查？好，我也不要跟你多說什麼。市長，這樣的行為是「市場如家、低買即宰、擅用水電、現場醃製、一舉兩利、獲利數載」，檢舉的人說，他這樣已經獲利數年了。市長，我希望肉品市場能公開化，建議把在裡面操縱的這個人與安南肉品市場的對調，不然這樣下去的話會很慘。還有，內銷牌與外銷牌不能由同一承銷商擁有，這樣的話真的會傷害到豬農，我希望這些問題，市長都能去解決。

黃市長偉哲：

謝謝議員，這部分我們會趕快處理。

林議員燕祝：

好，請先回座。市長，我再請教一下，非法掩埋的市有土地可以設光電嗎？

黃市長偉哲：

不可以。

林議員燕祝：

不可以對不對，市長，不只是我們的市有土地，別人也是不行。

黃市長偉哲：

對，非法掩埋本身就是違法的。

林議員燕祝：

對，而且還是我們自己的市有土地「非法掩埋、環保追查、經發裝傻、一路護航」，為什麼我要這樣講？市長，你看一下公文，經發局的公文，王行段 112 地號行文至經發局，這裡本來就有掩埋了，經發局竟然同意它設置，經發局明明都知道這裡是有掩埋的。我們看這裡，永康科工區來函說此案是誰要做的，結果我們予以備查。還有一家小美生技股份有限公司簽訂的合約，我在想，生技公司為什麼在做太陽能光電？再看到後面，這就是有貓膩；下一張是由環保局發文給經發局，邀經發局 108 年 9 月 20 日至現場會勘，會勘完確實有發現裡面的東西沒移走，請市長看一下會勘紀錄，這塊土地下面一樣是有掩埋，這塊地是經發局的，都掩埋了。下一張是 108 年 10 月 5 日，郭阿梅局長時的公文，這張公文就有蹊蹺，經發局發給永康科技園區及金湖企業的公文第三點，我們竟然發公文說，請貴公司再行評估，是否能將該筆土地出租建置太陽能光電。我想不通，永康科技園區是代管，該筆土地是你們經發局的，你怎麼會告訴他，叫他評估要蓋還是不蓋？到現在人家已經建置好了你才發這紙公文，這是 10 月 15 日；接著 11 月 22 日在永科服務中心告訴我們，要把土地租賃權由小美生技移轉給安太能源股份有限公司。人家發文來告訴你時，你應該撤銷，結果沒有叫他撤銷；環保局又在今年 5 月 15 日開會時告訴經發局，請你儘速把環境復原，清理費多少？環保局局長，那邊的清理費 1 億 6,000 多萬元，你現在告訴市長，至今清理費應該多少？

環境保護局許局長仁澤：

如果是清理加處理可能會好幾億元。